

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, do bị tai nạn; mắc bệnh hiểm nghèo
Mã thủ tục	3.000083
Số quyết định	4472/QĐ-BTC
Cấp thực hiện	Xã, Tỉnh, Bộ
Loại thủ tục	Loại khác
Lĩnh vực	Thuế
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- + Bước 1. Cá nhân chuẩn bị hồ sơ giảm thuế và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
- + Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:
 - ++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định.
 - ++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ (và trả kết quả nếu có kết quả) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: Trường hợp (1): Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây hỏa hoạn (nếu có)		1 bản chính
Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hỏa hoạn		1 bản chính
Trường hợp thiệt hại về hàng hoá thì người nộp thuế cung cấp Biên bản giám định (chứng thư giám định) về mức độ thiệt hại của cơ quan giám định và cơ quan giám định phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của chứng thư giám định theo quy định của pháp luật		1 bản chính
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Phụ lục II - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC) (nếu người nộp thuế đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)		1 bản chính
Trường hợp thiệt hại về đất đai, hoa màu thì cơ quan tài chính có trách nhiệm xác định		1 bản chính
Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH theo Phụ lục I - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài Chính		1 bản chính, 1 bản sao
Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn theo mẫu số 02/MGTH theo Phụ lục I - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài Chính. Cơ quan có thẩm q		1 bản chính, 1 bản sao

uyên xác định mức độ, giá trị thiệt hại là cơ quan tài chính hoặc các cơ quan giám định xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản		
---	--	--

Trường hợp 2: Trường hợp (2): Người nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục tai nạn		1 bản chính, 1 bản sao
Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH theo Phụ lục I - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài Chính		1 bản chính, 1 bản sao
Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây hỏa hoạn (nếu có)		1 bản chính, 1 bản sao
Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có xác nhận của cơ quan công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của cơ quan y tế		1 bản chính, 1 bản sao

Trường hợp 3: Trường hợp (3): Người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QT-TNCN theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Phụ lục II - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC) (nếu người nộp thuế đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công).		1 bản chính
Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH theo Phụ lục I - Mẫu biểu hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29		1 bản chính, 1 bản sao

/9/2021 của Bộ Tài Chính		
Bản sao hồ sơ bệnh án hoặc bản tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh		1 bản chính, 1 bản sao
Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ		1 bản chính, 1 bản sao

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	30 ngày	Miễn phí	
Qua bưu điện	30 ngày	Miễn phí	
Trực tiếp	40 ngày	Miễn phí	

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Luật Quản lý thuế	38/2019/QH14
Nghị định 126/2020/NĐ-CP	126/2020/NĐ-CP
Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế	19/2021/TT-BTC
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia	118/2025/NĐ-CP
Thông tư 80/2021/TT-BTC	80/2021/TT-BTC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Thuế tỉnh, thành phố, Cơ quan thuế, Thuế cơ sở

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định miễn thuế/giảm thuế (mẫu 03/MGTH)

Mã: KQ.G12.000260

Thông báo không được miễn thuế/giảm thuế (Mẫu 04/MGTH)

Mã: KQ.G12.000558

TỪ KHÓA

MÔ TẢ